

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1193/2536

นายสุวัฒน์หรือเหลียง สวัสดิวิชัยกุล

โจทก์

ธนาคารศรีนคร จำกัด

จำเลย

นางสาวอภิลักษณ์ ปรัชญาภรณ์ ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากโจทก์ไม่พอใจที่จะ ดำเนินคดีในชั้นฎีกาต่อไป จึง
ขอถอนฎีกา ไปรุดถอนญาติ

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาจำนองที่ดินโฉนดที่ 54997 เลข
ที่ดิน 220 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ และสัญญาค้ำประกัน
ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2531 ให้จำเลยคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจำนอง และ
คืนสัญญาจำนอง สัญญาค้ำประกันให้โจทก์หรือให้จำเลย ทำลายเสีย ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ สำเนา ให้จำเลย ให้โจทก์นำส่ง
ภายใน 5 วัน หากส่งไม่ได้ให้แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันส่ง
ไม่ได้ หากไม่แถลงให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกา (อันดับ 150)

ปรากฏว่าพ้นกำหนด 5 วันแล้วโจทก์หรือผู้แทนโจทก์ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ส่ง ศาลฎีกาเพื่อส่งต่อไป (อันดับ 152)

ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว และส่งสำนวนไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดฟังคำสั่ง

ก่อนวันฟังคำสั่งโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 160,148)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

โจทก์ขอถอนฎีกาก่อนจำเลยยื่นคำแก้ฎีกา จึงทำเป็น คำบอกกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 วรรคแรก ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 ไม่ต้อง เสียค่าคำร้อง โจทก์ได้เสียค่าคำร้องมา 20 บาท จึงคืนให้โจทก์

โจทก์ขอถอนฎีกาก่อนจำเลยยื่นคำแก้ฎีกา จึงทำเป็น คำบอกกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 วรรคแรก ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 ไม่ต้อง เสียค่าคำร้อง โจทก์ได้เสียค่าคำร้องมา 20 บาท จึงคืนให้โจทก์

(สุนพ กীরติยุดิ-ชลิต ประไพศาล-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ